

# Privacy en cookieverklaring VraagHetZe

Deze verklaring legt uit welke persoonsgegevens Open State via VraagHetZe verwerkt, waarom dat gebeurt, met wie gegevens worden gedeeld en welke rechten betrokkenen hebben.

***Laatst gewijzigd 21 september 2026***

Stichting Open State Foundation, hierna Open State, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen die in deze verklaring staan.

Open State Foundation  
Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam Nederland  
KvK 02094171  
E-mail [contact@openstate.eu](mailto:contact@openstate.eu)  
Telefoon +31 20 308 0567  
[Contactformulier openstate.eu/nl/contact](https://openstate.eu/nl/contact)

## *1. Is deze Privacy - en cookieverklaring op jou van toepassing?*

Deze verklaring geldt voor bezoekers van VraagHetZe, personen met een account, vraagstellers, personen die antwoorden per email verzenden voor plaatsing op het platform, melders van mogelijk illegale of ongewenste inhoud, personen over wie inhoud wordt geplaatst en (oud-)Kamerleden van wie openbare gegevens op VraagHetZe worden getoond.

VraagHetZe kent geen algemene leeftijdsgrens. Voor een verwerking die op toestemming berust, is bij een gebruiker jonger dan 16 jaar toestemming van diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger nodig. Open State kan redelijke informatie vragen om die toestemming te controleren.

## *2. Welke persoonsgegevens verwerkt Open State*

Afhankelijk van jouw relatie met ons kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

- a. Gebruikers die een vraag stellen en/of account aanmaken
  - Account en contactgegevens;

- naam, e-mailadres, gebruikersnaam, accountnummer en accountinstellingen;
- een veilig opgeslagen weergave van het wachtwoord en gegevens over inloggen;
- communicatie met Open State, waaronder vragen, klachten, meldingen en verzoeken;
- de datum, het tijdstip en de versie van gegeven toestemmingen en geaccepteerde voorwaarden;
- Inhoud en moderatiegegevens;
- vragen, toelichtingen, antwoorden, bronverwijzingen en andere inhoud die via VraagHetZe wordt aangeleverd;
- persoonsgegevens die een gebruiker zelf in een vraag, toelichting, bron of antwoord opneemt;
- moderatiegegevens, zoals de oorspronkelijke tekst, datum en tijd van ontvangst en beoordeling, toegepaste regel, beslissing en communicatie over de beslissing;
- gegevens over waarschuwingen, tijdelijke beperkingen, schorsingen of beëindiging van een account;
- meldingen over inhoud, de motivering en het bewijs dat bij een melding wordt aangeleverd.

b. Personen die vragen beantwoorden (Kamerleden)

- naam, publieke functie en partijpolitieke affiliatie;
- foto en openbare professionele contactgegevens;
- antwoorden en andere openbare informatie die verband houdt met het publieke functioneren

Deze gegevens komen uit openbare bronnen, zoals de Tweede Kamer, politieke partijen en openbare uitingen van het Kamerlid.

c. Bezoekers van de website

- IP-adres, datum en tijd, browser- en apparaatgegevens en beveiligingslogs
- bezochte pagina's, foutmeldingen en gegevens die nodig zijn voor sessie-, voorkeurs- en beveiligingsfuncties
- statistische gegevens

### 3. *Waarom verwerkt Open State persoonsgegevens?*

Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor Open State in het kader van de volgende doeleinden:

- A. om onze diensten aan te bieden;
- B. om onze diensten, de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
- C. het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen en/of klachten;
- D. om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen c.q. uitspraken;\*
- E. inwinnen van extern (juridisch) advies en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- F. Om je op de hoogte te brengen van onze diensten via de nieuwsbrief waarvoor je je hebt opgegeven.

\*Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit houdt onder meer in dat wij gegevens kunnen delen met overheidsinstanties of bevoegde gezagsdragers (zoals de politie of toezichthouders) wanneer zij hier een wettelijk mandaat of een officiële opdracht voor hebben uitgevaardigd.

#### **Rechtsgronden**

Open State zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van geldige rechtsgronden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

- Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (doeleinde B,):
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (doeleinden A);
- De verwerking is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (doeleinde D); of
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Open State, behalve waar die belangen moeten wijken voor jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden (doeleinden A, B, C en E).\*\*

\*\* Het gerechtvaardigde belang van Open State bestaat onder meer uit het bevorderen van democratische transparantie en participatie, het veilig en

betrouwbaar aanbieden van VraagHetZe, het voorkomen van misbruik en het kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Open State weegt deze belangen af tegen de rechten en belangen van betrokkenen.

#### *4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?*

Open State deelt jouw persoonsgegevens intern en met derden enkel als dat nodig is voor één of meerdere van de doeleinden uit hoofdstuk 3:

- Werknemers: binnen Open State], indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden;
- zakelijke partners voor doeleinden A, B en F;
- Indien een dienstverlener in onze opdracht en ten behoeve van ons als verwerker persoonsgegevens verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst; en
- als je daartoe toestemming hebt gegeven of als dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling; andere derden.

#### *5. Hoe lang bewaart Open State jouw persoonsgegevens?*

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinde(n) waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken volgens onze procedures voor bewaring en volgens (lokaal) recht. Na de bewaarperiode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde persoonsgegevens van jou voor een ander doeleinde moeten bewaren. Wij zullen dit alleen doen als we een rechtsgrond hebben voor het bewaren van jouw persoonsgegevens. Wij zullen er ook voor zorgen dat persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde.

Persoonsgegevens die wij over jou als websitebezoeker verzamelen, worden zo lang als dit noodzakelijk is bewaard.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief totdat je jouw toestemming intrekt.

Jouw gebruikersaccount wordt verwijderd als je daarom verzoekt, of ingeval van langdurige inactiviteit twee jaar na je laatste gebruik). Verwijdering van een account betekent niet/ook dat ingediende vragen worden verwijderd.

Het verwijderen van een vraag waarin jouw persoonsgegevens staan is mogelijk door een verzoek per email te verzenden aan [contact@openstate.eu](mailto:contact@openstate.eu).

Als er sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij jouw persoonsgegevens langer bewaren.

#### *6. Waarheen geeft Open State jouw persoonsgegevens door?*

In het algemeen geven wij geen persoonsgegevens door aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het is echter mogelijk dat jouw persoonsgegevens door sommige partijen waarmee we samenwerken worden verwerkt in of toegankelijk zijn buiten de EER. In alle gevallen waarin jouw persoonsgegevens door ons – of door ons ingeschakelde derden – worden doorgegeven buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat die doorgifte gebaseerd is op een rechtsgrond en gebonden is aan passende waarborgen.

Bijvoorbeeld door de partijen buiten de EER die de persoonsgegevens ontvangen contractueel te verbinden aan de door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen voor gegevensdoorgifte, door andere passende waarborgen te nemen die volgen uit de AVG, of door jouw persoonsgegevens enkel door te geven aan partijen gevestigd in landen buiten de EER die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen. Voor nadere informatie over deze passende waarborgen kan je contact met ons opnemen via de bovenaan deze Privacy- en cookieverklaring verstrekte contactgegevens.

Open State kan persoonsgegevens delen met:

- het gekozen Kamerlid en diens medewerkers voor het ontvangen en beantwoorden van de vraag;
- het publiek, voor zover een goedgekeurde vraag of antwoord op VraagHetZe wordt gepubliceerd;
- IT-, hosting, email, beveiligings- en analysedienstverleners die in opdracht van Open State werken;
- professionele adviseurs, verzekeraars en bevoegde autoriteiten wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Open State verkoopt geen persoonsgegevens. Verwerkers krijgen alleen toegang voor de afgesproken dienstverlening en moeten persoonsgegevens passen beveiligen. Open State sluit waar vereist een verwerkersovereenkomst.

## *7. Bewaartermijnen*

Open State bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De onderstaande termijnen gelden als maximum, tenzij een wettelijke plicht of een concreet geschil een langere bewaring noodzakelijk maakt.

## *8. Beveiliging*

Open State neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, wijziging en openbaarmaking. De toegang is beperkt tot personen die de gegevens voor hun werkzaamheden nodig hebben. Geen enkele beveiligingsmaatregel kan ieder risico volledig uitsluiten.

## *9. Jouw rechten*

Volgens de AVG die van toepassing is op het gebruik van jouw persoonsgegevens, heb je rechten in verband met jouw persoonsgegevens. Wij maken je erop attent dat wij jouw rechten en jouw verzoek om deze uit te oefenen zullen moeten afwegen tegen onze rechten en verplichtingen om jouw persoonsgegevens te verwerken en onze verplichting om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Hieronder wordt een aantal rechten toegelicht die je hebt in verband met jouw persoonsgegevens, zoals van toepassing in de EER:

### *Recht op toegang*

Je hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben en om bepaalde details te vernemen van de wijze waarop wij deze gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden gewoonlijk digitaal aan je verstrekt, of wij kunnen je de mogelijkheid bieden om jouw persoonsgegevens op locatie in te zien. In de regel zullen wij van je verlangen dat je jouw identiteit bewijst voordat wij de verzochte informatie verstrekken.

### *Recht op rectificatie*

Wij nemen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de gegevens die wij over je hebben juist en volledig zijn. Mocht je echter van mening zijn dat dit niet het geval is, dan heb je het recht om te verzoeken dat incomplete of onjuiste persoonsgegevens die wij over je verwerken worden gewijzigd.

#### Recht op vergetelheid

Je hebt het recht ons te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het oorspronkelijke doeleinde waarvoor zij zijn verzameld, wanneer de persoonsgegevens verouderd zijn, of wanneer je jouw toestemming intrekt tegen de gronden waarop de gegevens worden verwerkt. Dit moet echter wel worden afgewogen tegen andere factoren. Wij zullen bijvoorbeeld mogelijk niet aan jouw verzoek kunnen voldoen wegens bepaalde verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

#### Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden heb je het recht ons te vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te staken, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat de persoonsgegevens die wij over je hebben mogelijk onjuist zijn of wanneer je denkt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer hoeven te gebruiken.

#### Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt mogelijk het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens, die jij aan ons verstrekt hebt, overdragen aan een derde van jouw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer jij de persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en wanneer wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van jouw toestemming of om onze verplichtingen uit te voeren uit hoofde van een contract met jou.

#### Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Voor doeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen zullen wij de persoonsgegevens niet langer op die grond verwerken wanneer je een bezwaar indient, tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

#### Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wanneer je onderwerp bent geweest van een geautomatiseerd besluit en het niet eens bent met de uitkomst kun je contact met ons opnemen met behulp van de informatie hieronder en ons vragen het besluit te herzien.

Recht om toestemming in te trekken

Wij kunnen je toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in specifieke gevallen. Wanneer wij dit doen heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Open State zal de verdere verwerking staken zo snel mogelijk nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking echter niet aan.

Indien je een van jouw rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen met Open State via de bovenaan deze Privacy- en cookieverklaring verstrekte contactgegevens.

#### *10. Wat als je andere vragen of klachten hebt?*

Vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Open State met behulp van de bovenaan deze Privacy- en cookieverklaring verstrekte contactgegevens.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/>).

#### *11. Komen er updates op deze Privacy- en cookieverklaring?*

Open State kan deze Privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd updaten. In geval een wijziging grote gevolgen heeft voor jouw privacy, zal Open State proberen je actief te informeren over een dergelijke wijziging.